

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/2287

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – הצמדת הגמלה בגיל פרישה לשכר הממוצע במשק),

התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, לפני ההגדרה "תושב ישראל" יבוא:

"השכר הממוצע" – כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הביטוח".

2. תיקון התוספת השנייה לחוק העיקרי –

(1) בכותרת, המילים "– באחוזים מהסכום הבסיסי" – ימחקו;

(2) במקום טור א' יבוא:

"טור א'

מי שהגיע לגיל הפרישה ומי שמקבל קצבת אזרח ותיק, שאירים, או תלויים לפי חוק הביטוח – באחוזים מהשכר הממוצע"

אם טרם מלאו לו 70 אם מלאו לו 70 שנים אם מלאו לו 80 שנים
שנים וטרם מלאו לו 80 שנים

36.05	35.71	35.71
57.04	56.49	56.49
66.71	66.14	66.14
76.36	75.8	75.8
60.38	59.82	59.82
70.04	69.47	69.47

60.38	59.82	59.82
"70.04	69.47	69.47

(3) בטור ב', אחרי "מי שטרם מלאו לו 55 שנים" יבוא " – באחוזים מהסכום הבסיסי".

(4) בטור ג', אחרי "מי שמלאו לו 55 שנים" יבוא " – באחוזים מהסכום הבסיסי".

תחילה ותחולה 3. תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר פרסומו (להלן – יום התחילה) והוא יחול על גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ואילך.

דברי הסבר

סעיף 5(א)(1) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן – חוק הבטחת הכנסה), קובע את שיעורי גמלת הבטחת הכנסה למי שהגיע לגיל פרישה, ולמי שמקבל קצבת אזרח ותיק, שאירים או תלויים. בדרך כלל, גמלת הבטחת הכנסה למי שהגיע לגיל פרישה, מהווה השלמה לגמלה האוניברסלית הניתנת לפי חוק הביטוח הלאומי (קצבת אזרח ותיק) או להכנסה אחרת ממקור כלשהו (גמלאות, שכר עבודה או פנסיה, ככל שישנה). תכליתן של שתי גמלאות אלו, במשולב עם הטבות נוספות שמעניקה המדינה ורשויותיה, היא שמירה על מינימום מחיה הולם, לרבות לאחר גיל הפרישה.

על מנת להבטיח מינימום מחיה הולם לקבוצה זו, בפרט נוכח השיעור הגבוה של תחולת העוני בקרב קשישים בישראל, מוצע לתקן את שיעורי הגמלה הנוכחיים לגבי האוכלוסיות האמורות, כך ששיעור גמלת הבטחת הכנסה, בשילוב מקורות הכנסה אחרים, לרבות גמלאות, יעלה את הכנסתם לשיעור קו העוני ככל שניתן. יצוין כי ההגדרה הנהוגה במוסד לביטוח לאומי לעניין קו העוני לנפש היא 50% מההכנסה החציונית (דהיינו, שלחצי מהמשפחות יש הכנסה גבוהה ממנה, ולחצי נמוכה ממנה) הפנויה (דהיינו, הכנסה מעבודה, הון ונכסים, אחרי הפחתת המיסים והוספת תשלומי העברה) למשפחה.

לשם כך מוצע לתקן את טור א' בתוספת השנייה של חוק הבטחת הכנסה, שנוגע לגובה הקצבה למי שהגיע לגיל פרישה או שהוא זכאי לקצבת שאירים או לקצבת תלויים.

הצעת חוק זו צפויה להוציא ממעגל העוני כ-195,000 משפחות של קשישים ושאירים. אומדן העלות השנתית של העלאת השלמת הכנסה לאומדן קו העוני לשנים 2018 ו-2019, לעניין הגמלאות המשולמות בשנת 2019 עבור מקבלי גמלת הבטחת הכנסה שהגיעו לגיל פרישה או זכאים לקצבת שאירים או לקצבת תלויים, הוא כלהלן: העלאה לאומדן קו עוני 2018 – כמיליארד שקלים חדשים; העלאה לאומדן קו עוני 2019 – כ-1.3 מיליארד שקלים חדשים.

עוד מבקשת הצעת החוק לקבוע כי לגבי מקבלי גמלת הבטחת הכנסה בגיל פרישה או הזכאים לקצבת שאירים או תלויים, הגמלה תעודכן לפי שיעור העלייה בשכר הממוצע, וזאת באמצעות קביעת שיעור הגמלה באחוזים מהשכר הממוצע ולא באחוזים מהסכום הבסיסי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הבטחת הכנסה, מאחר ששכר העבודה הממוצע מהווה את הרכיב העיקרי בחישוב קו העוני.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (4800/20/פ).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת חוה עטייה (216/22/פ) ועל ידי חבר הכנסת איציק שמולי (889/22/פ), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה עטייה (226/23/פ; 903/24/פ). הצעת החוק זהה לפ/903/24 ולא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)